**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LOS PROFESIONALES**
Comuna 10 — Armenia, Quindío
Directiva 2026–2030 inscrita por Resolución N.° 282 del 23 de junio de 2026, Secretaría de Desarrollo Social
jaclosprofesionales@gmail.com · Tel. [ ]

**Oficio JAC-010-2026**
Armenia, 21 de septiembre de 2026

Señor
**ALCALDE MUNICIPAL DE ARMENIA**
Despacho del Alcalde — servicioalcliente@armenia.gov.co

**DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

**OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES — OMGERD**
omgerd@armenia.gov.co

**SECRETARÍA DE GOBIERNO — INSPECCIÓN DE POLICÍA COMPETENTE**

**EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. — EPA**
Subgerencia de Aseo — atencionalciudadano@epa.gov.co

Armenia, Quindío

**Con copia:** Personería Municipal de Armenia (veeduría) · Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, Secretaría de Desarrollo Social — uparticipacionciudadana@armenia.gov.co

**Asunto: Derecho de petición en interés general — Retiro urgente de los escombros dejados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y de las basuras acumuladas sobre ellos en cuatro puntos del barrio Los Profesionales; atención de esos sitios como puntos críticos y control del arrojo clandestino.**

Respetados señores:

**MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía N.° [ ], en calidad de Presidente y Representante Legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales, cuya directiva para el período 2026–2030 se encuentra inscrita mediante Resolución N.° 282 del 23 de junio de 2026 de la Secretaría de Desarrollo Social, actuando en interés general de los residentes del sector y en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y regulado por la Ley 1755 de 2015, así como en desarrollo de la Ley 2166 de 2021, respetuosamente presento la siguiente petición:

## I. HECHOS

1. El 10 de agosto de 2026 un sismo de magnitud 7,4 afectó el Eje Cafetero, incluida la ciudad de Armenia. Con ocasión de este evento, el Departamento del Quindío declaró la calamidad pública.
2. Las labores de limpieza, reparación y demolición adelantadas en las viviendas y edificaciones afectadas generaron residuos de construcción y demolición (escombros) que fueron dejados en esquinas y andenes del barrio Los Profesionales, y que a la fecha no han sido recogidos.

3. La permanencia de esos escombros convirtió las mismas esquinas en botaderos: sobre ellos se vienen arrojando basuras y otros residuos, y cada día aparece más material. Lo que empezó como escombro del terremoto es hoy una acumulación creciente de residuos mezclados en el espacio público.

4. Los puntos afectados identificados por la comunidad son los siguientes:

| Punto | Ubicación | Situación |
|---|---|---|
| P1 | Calle 2 Norte, frente a la Fundación Alejandro Londoño | Escombros y basura acumulada |
| P2 | Calle 5.ª, frente al parque | Escombros y basura acumulada |
| P3 | Carrera 15 con Calle 5 | Escombros y basura acumulada |
| P4 | [redacted] | Escombros y basura acumulada |

5. Estas acumulaciones están generando focos de contaminación visual y ambiental, atraen animales y habitantes de calle, e incentivan que se sigan depositando otras clases de residuos, con el consecuente riesgo sanitario para los residentes, peatones y establecimientos del sector.

6. La propia Administración Municipal, a través del Director del Departamento Administrativo de Planeación, ha reconocido públicamente la necesidad de recoger los escombros que permanecen en vías públicas como consecuencia de la emergencia, y según información pública habilitó en el sector del Estadio Centenario un sitio para la disposición gratuita de residuos de construcción y demolición. Existen, por tanto, los medios para retirar y disponer adecuadamente el material acumulado en el barrio.

**II. FUNDAMENTOS DE DERECHO**

1. Constitución Política: artículo 23 (derecho de petición); artículo 49 (el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado); artículo 79 (derecho a gozar de un ambiente sano); artículo 82 (deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público); artículos 365 y 366 (servicios públicos y bienestar general).

2. Ley 142 de 1994, artículo 5, numeral 5.1: es competencia de los municipios asegurar que se preste a sus habitantes, de manera eficiente, el servicio público domiciliario de aseo.

3. Decreto 1077 de 2015: artículo 2.3.2.1.1 (definición de área pública); artículo 2.3.2.2.2.4.53 (barrido y limpieza de vías y áreas públicas a cargo del prestador); y artículo 2.3.2.2.2.5.65, según el cual la actividad de lavado de áreas públicas comprende aquellas cuya condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado, constituyéndose en puntos críticos sanitarios.

4. Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la Resolución 1257 de 2021, sobre la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD).

5. Ley 1801 de 2016, artículo 111: comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros, entre ellos arrojar residuos y escombros en el espacio público, sujetos a medidas correctivas; y artículo 205, sobre las atribuciones del Alcalde como primera autoridad de policía del municipio.

6. Ley 1523 de 2012, política nacional de gestión del riesgo de desastres, que comprende las acciones de respuesta y recuperación posteriores a un evento como el sismo del 10 de agosto de 2026.
7. Ley 1755 de 2015: artículo 14 (término de quince días hábiles para resolver) y artículo 21 (remisión por falta de competencia).

**III. PETICIONES**

Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicito:

1. **Retiro inmediato.** Que la Alcaldía de Armenia, por intermedio de la dependencia competente y en coordinación con EPA, retire la totalidad de los escombros y residuos acumulados en los puntos P1, P2, P3 y P4, y los disponga en un sitio autorizado. Solicito que se informe la fecha programada para el retiro y la entidad o dependencia que lo ejecutará.
2. **Limpieza y lavado por EPA.** Que EPA E.S.P., como prestador del servicio público de aseo, realice el barrido, la limpieza y el lavado de los cuatro puntos una vez retirado el material, atendiéndolos como puntos críticos sanitarios, y los incluya en su programación de seguimiento hasta que dejen de presentarse acumulaciones.
3. **Registro como puntos críticos.** Que los cuatro puntos se registren como puntos críticos del sector y se informen las medidas previstas para su eliminación definitiva, conforme al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio y al programa de prestación del servicio de EPA.
4. **Control y vigilancia.** Que la Secretaría de Gobierno, a través de la Inspección de Policía competente y con apoyo de la Policía Nacional, adelante acciones de control y vigilancia del arrojo clandestino de residuos y escombros en estos puntos, aplique las medidas correctivas previstas en el artículo 111 de la Ley 1801 de 2016 cuando haya lugar, y se instale señalización preventiva en los sitios.
5. **Información para la comunidad.** Que se informe por escrito el procedimiento vigente para que los residentes dispongan correctamente los escombros derivados del sismo: sitio habilitado, horarios, requisitos y, si existe, el servicio de recolección de escombros o residuos voluminosos por solicitud y su costo, con el fin de que la Junta lo divulgue en el barrio.
6. **Control sanitario.** Que, dada la presencia de animales en los puntos de acumulación, se dé traslado a la autoridad sanitaria municipal para la valoración y, si se requiere, el control de vectores en el sector.
7. **Enlace y jornada conjunta.** Que se designe un funcionario enlace y se concierte con la Junta de Acción Comunal una jornada de limpieza y sensibilización en el barrio. La Junta ofrece su acompañamiento, la convocatoria de los vecinos y la difusión casa a casa de las medidas que se adopten.
8. **Remisión por competencia.** Que, si alguna de las peticiones no corresponde a la entidad destinataria, se remita a la autoridad competente conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, informando de ello a la Junta.

## IV. TÉRMINO Y ALCANCE DE LA RESPUESTA

Solicito respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, que resuelva punto por punto lo aquí pedido, dentro del término de quince (15) días hábiles previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Por tratarse de una situación que afecta la salubridad y el ambiente del sector y que se agrava cada día, solicito que el retiro de los escombros y residuos (petición 1) se ejecute sin esperar el vencimiento de dicho término.

Me permito advertir que, si vencido el término no se obtiene respuesta de fondo, o si la afectación persiste, la Junta de Acción Comunal acudirá a la acción de tutela para la protección del derecho de petición y, según corresponda, a la acción popular prevista en la Ley 472 de 1998 para la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al espacio público y a la salubridad pública, sin perjuicio de informar lo pertinente a la Personería Municipal.

## V. ANEXOS

1. Registro fotográfico de los puntos P1, P2, P3 y P4.
2. Copia de la Resolución N.° 282 del 23 de junio de 2026 de la Secretaría de Desarrollo Social.

## VI. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en el correo electrónico jaclosprofesionales@gmail.com, en el teléfono [redacted] y en el Barrio Los Profesionales, Armenia, Quindío.

*El presente oficio consta de cuatro (4) páginas numeradas consecutivamente, cada una identificada en su pie con la referencia JAC-010-2026 y la cédula del firmante.*

Atentamente,




**MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA**
C.C. [redacted]
Presidente y Representante Legal
Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales